



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/139/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
ציפי קוינט שילוני**

לינא טליה
דפנה 11/4, מודיעין-מכבים-רעות

התובעת

נגד

לוי מאיר
דפנה 11/6, מודיעין-מכבים-רעות

הנתבעים

לוי מרגלית
דפנה 11/6, מודיעין-מכבים-רעות

2

פסק דין

עניינה של התביעה – רטיבות בדירת התובעת, מקורה ואופן מניעתה.

א. השתלשלות ההליך וטענות הצדדים

1. ענייננו בבית המשותף ברחוב דפנה 4 מודיעין המצוי במקרקעין הידועים כגוש 5655 חלקה 7 (להלן: "**הבית המשותף**"). התובעת היא בעלת הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 4 הממוקמת בקומה הראשונה והנתבעים 1 ו-2 הם בעלי הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 6 הממוקמת בקומה השנייה, מעל דירת התובעת.
2. ביום 4.4.19 הוגש כתב תביעה זה במסגרתו טענה התובעת כי לפני מספר שנים החלו להופיע כתמי טחב וריח רע בחדר הרחצה שבחדר הורים בדירתה הממוקם מתחת למרפסת דירת הנתבעים. לכתב התביעה צירפה התובעת חוות דעת מטעם חברת "בריק נורני בע"מ" מיום 3.3.19 לפיה צינור הנשם העובר בחדר הרחצה בדירת התובעת נחסם בחלקו העובר במרפסת דירת הנתבעים באופן שאינו מאפשר פליטת ריחות רעים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/139/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

נוסף על כן, במסגרת בדיקת המטרה שבוצעה בחלקו הפנימי והחיצוני של קיר מרפסת דירת הנתבעים באזור בו נחסם צינור הנשם הופיעו סימני רטיבות בקיר חדר הרחצה בדירת התובעת, סביב מקטע צינור הנשם.

3. בנוסף טענה התובעת כי הנתבעים התקינו עמודי פלדה לאורך מרפסת דירתם באופן שהוביל להיפערות סדקים בקירות החיצוניים המהווים מקור נוסף לרטיבות בדירתה. עוד הוסיפה התובעת לטעון כי ביום 3.9.09 חתמו הנתבעים על הסכם עם קבלן הבית המשותף במסגרתו התחייבו לתקן כל ליקוי שיגרם בקיר המזרחי של הבית המשותף וקיבלו על כך סכום של 4,000 ש"ח (ההסכם מיום 3.9.09 צורף כנספח לכתב התביעה). לפיכך עתרה התובעת למתן צו אשר יורה לנתבעים לתקן את שטעון תיקון בדירתם על מנת למנוע את המשך הרטיבות והריח הרע בדירתה.

4. ביום 1.5.19 הגישו הנתבעים כתב הגנה במסגרתו טענו כי דין התביעה נגדם להידחות על הסף מחמת התיישנות. בתוך כך טענו הנתבעים כי התובעת עמדה על קיומה של הרטיבות בדירתה כבר בשנת 2008 וכי הליקויים הנטענים בתביעה אינם מעניינם כלל. אשר להסכם שנחתם בינם ובין קבלן הבית המשותף טענו הנתבעים כי המדובר בתיקון ספציפי שנדרש במרזב הבית המשותף ואינו רלוונטי לרטיבות בדירת התובעת. מכל מקום, טענו הנתבעים, כי טענות בכל הנוגע להסכם האמור התיישנו זה מכבר ודין להידחות. על כך הוסיפו הנתבעים כי בשנת 1998, במסגרת תקופת הבדק של הקבלן, בוצעו בדירתם מספר תיקונים בגין ליקויים שהתגלו בחדר הרחצה בדירת התובעת ומקורם בבנייה. לפי הטענה, ליקויים אלה הם שהובילו לרטיבות הנטענת בדירת התובעת.

5. ביום 11.12.19 התקיים דיון במעמד הצדדים בסיומו הוריתי בהסכמת הצדדים על מינויו של צבי רון – הנדסה ושמאות מקרקעין (להלן: "המומחה") כמומחה מטעם המפקחת על מנת שיחווה דעתו בשאלות להלן:

"א. האם אכן קיימת רטיבות או סימני רטיבות בדירת התובעת ובאילו מקומות;



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/139/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- ב. מהו המקור והסיבות לרטיבות או לסימני הרטיבות;
- ג. הדרכים המומלצות על ידו לפתרון הבעיה, ככל שישנה;
- ד. ככל שהבעיה נובעת מדירת הנתבעים יקבע המומחה מהם התיקונים הנדרשים בדירת הנתבעים ומהי עלותם, וכן מהם התיקונים הנדרשים בדירת התובעת לשם השבת המצב לקדמותו ומהי עלותם.
- ה. המומחה יתן דעתו גם לריח הרע העולה מדירת התובעת הנובע לטענתה מבעיה בצינור הנשם של דירת הנתבעים."
6. ביום 2.7.20 הודיע המומחה כי לצורך איתור מוקדי הרטיבות בדירת התובעת נדרש לבחון תקינות של צינור הנשם ומיקומו וכן לבצע בדיקת הצפה והמטרה במרפסת דירת הנתבעים וכי אלה יערכו על ידי חברת א.ר.י מרום בניין ואחזקות בע"מ מטעמו.
7. ביום 8.2.21 התקבלה חוות דעת המומחה. להלן יובאו ממצאי חוות הדעת ומסקנות המומחה:

ב. מסקנות המומחה

- א. ממצאים שאותרו בעת ביקורי בדירת התובעת**
- במהלך ביקורי בדירת התובעת, אותרו סימני רטיבות פעילה בשיעור של 100% (נמדד באמצעות פרוטיימטר מכוייל), לרבות קילופי טיח וצבע, במפגש קיר-תקרה בחדר רחצה הורים.
- ב. ממצאים שאותרו בעת ביקורי בדירת הנתבעים**
- במהלך ביקורי, אותרו ניסיונות איטום באמצעות מריחת חומר בלתי מזוהה סביב הנקז ומשקי הריצוף. בנוסף, אותרו סימני היקוות מים ע"ג אריחי הריצוף והשיפולים בהיקף המרפסת.
- כפי שהוסבר לי במהלך ביקורי ע"י התובעת, צינור האוורור נקטע ונאטם במעקה מרפסת דירת הנתבעים.
- כמו כן ניכרים התקנת ניצבי פרגולות (סוככים) ע"ג נדבכי ראש מעקה מרפסת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/139/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כמו כן ניכרים סימני תיקון סדיקה במעקה פנימי ליד ניצבי עמוד.
כפי שהוסבר לי, קודם ביקורי נערכה בדיקה ע"י מר פנחס נורני נושא תאריך בדיקה 3.3.19, לאחר סיתות אזור הסדיקה במעקה המרפסת, ולאחר מכן בוצעה המטרה ע"ג הקיר הפנימי שבו אמור לעבור צינור הנשם, ולאחר כ-30 דקות אותרה הכתמת רטיבות מעבר לצינור 4" בחדר רחצה של התובעת.

בהמשך לביקורי בדירות הצדדים ולאור הממצאים אשר אותרו במהלך ביקורי, ולצורך איתור מוקדי הרטיבות, הוריתי על ביצוע הבדיקות הבאות:

1. בדיקת סיב אופטי לעניין תקינות צינור אוורור 4" ומיקומו.
 2. יש לבצע בדיקת הצפה של מרפסת דירת הנתבעים, לרבות בדיקת עמוד מים למשך 7 ימים ולילות (התקנת מעצורים בתוספת חפיפה של 2.00 מ' מקו הרכס המרפסת).
 3. המטרת "קופינג" וחלקו הפנימי של קיר המרפסת, עפ"י ת"י 1476 חלק 2.
 4. המטרת חלקו החיצוני של קיר המרפסת.
- הבדיקות המפורטות לעיל בוצעו ע"י חב' "א.ר.י. מרום בנין ואחזקה בע"מ".

ג. ממצאי בדיקת "א.ר.י. מרום בנין ואחזקות בע"מ"

1. בדיקת עמוד מים - מרפסת הנתבעים
בתאריך 17.8.20 בוצעה בדיקת עמוד מים לצנרת מי הגשם במרפסת הנתבעים, תוך החדרת בלון חסימה כ-60 ס"מ מתחת לתקרת התובעת ומילוי מים, ע"פ עקרונות ת"י 1205 חלק 6.
בסיום הבדיקה לא אותרה ירידה במפלס המים.
2. בדיקת הצפה - מרפסת הנתבעים
בתאריך 18.8.20 בוצעה בדיקת הצפת מרפסת הנתבעים, תוך תיחום שטח המרפסת שמעל לדירת התובעת, פיקוק המרזבים ומילוי השטח הנבחן במים למשך 72 שעות. זאת, ע"פ עקרונות התקן ישראלי ת"י 1467 חלק 1.
לאחר כ-6 שעות מתחילת הבדיקה! אותרה חדירת מים וסימני נזילה פעילה מפגש קיר תקרה בחדר השינה של דירה מס' 2 (ה"ה גזעון תהילה) בחלקו הצפון מזרחי של המבנה, הממוקמת מתחת לדירת התובעת, וכן בקיר המעטפת במרפסת דירת התובעת.
3. בדיקות המטרה - מעקה פנימי
בתאריך 22.10.2020 בוצעה בדיקת המטרה ע"ג אבני הקופינג בחלקו הפנימי של קיר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/139/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- מעקה המרפסת, בהתאם לדרישות תקן הישראלי 1476 חלק 1.
בסיום הבדיקה לא אותרו סימני רטיבות ו/או נזילת מים פעילה בדירת התובעת.
4. בדיקת המטרה - מעטפת חיצונית
בתאריך 13.12.2020, בוצעה בדיקת המטרה בקיר מעטפת הדרומי, בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י חלק 1.
בסיום הבדיקה לא אותרו סימני רטיבות ו/או נזילת מים פעילה בדירת התובעת.
5. בדיקת סיב אופטי - צינור אוויר
לא ניתן לבצע את הבדיקה הנ"ל מאחר וזוהתה חסימה בצנרת אוויר.

ד. דיון ומסקנות

1. לאחר בחינת מכלול הממצאים המפורטים לעיל, ובהתחשב בממצאי הבדיקות השונות והממצאים הוויזואליים כפי שנצפו במהלך ביקורי, ניתן להיווכח בסבירות גבוהה כי סימני הרטיבות ונפיחויות הצבע הנצפים בדירת התובעת, הינם פועל יוצא מכשל במערכת האיטום התת רצפתית במרפסת דירת הנתבעים, בניגוד לדרישות ת"י 1752, ותקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות) תש"ל - 1970.
2. לאחר בחינת מכלול הממצאים המפורטים לעיל, ובהתחשב בממצאי הבדיקות השונות והממצאים הוויזואליים כפי שנצפו במהלך ביקורי, הנני סבור בסבירות גבוהה כי מקור הריח שבחדר רחצה ההורים בדירת התובעת, הינו פועל יוצא של חסימת צנרת האוויר במרפסת דירת הנתבעים, בניגוד להוראות הל"ת.
כמו כן, ככל ובית המשפט הנכבד יסבור כי עבודות ביטול מקטע הצנרת בוצעו ע"י הנתבעים או מי מטעמם, העבודות לביטול הכשל הנדון הינו באחריותם.
וכן, ככל ובית המשפט הנכבד יסבור כי היעדר מקטע צנרת האוויר במעקה מרפסת הנתבעים הינו פועל יוצא מבניה מקורית לקויה, העבודות לביטול הליקוי באחריות נציגות הבית המשותף.

1. דירת הנתבעים:

- יש לבצע פרוק אריחי הריצוף בשטח המרפסת, וחשיפת תשתית האיטום, לרבות שורת חיפוי מעל הריצוף.
יש לבצע איטום באמצעות יריעות ביטומניות בעובי 5 מ"מ בשתי שכבות.
העבודה תכלול ביצוע גימור "רולקות", יריעות חיזוק ונדבך חציצה מתאימים.
העבודה תכלול חשיפת רצפת הבטון, הסדרת מערכת שיפועים תת רצפתיים להבטחת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/139/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ניקוז תת רצפתי תקין באמצעות "מדה" ויישום נקז כפול.
בגמר ביצוע עבודות האיטום, יש לבצע בדיקת הצפה למשך 72 שעות בהתאם לת"י 1476 ע"י מעבדה מוסמכת.
בתום העבודה יש לבצע ריצוף קרמי ע"ג מצע חול מיוצב. העבודה תכלול יישום "רובה" אקרילית בין משקי אריחי הקרמיקה, לרבות תיקוני טיח וצבע בקירות המעקה.

סה"כ אומדן עלות תיקונים 25,000 ש"ח

2. עבודות תיקון הצנרת (לשיקול דעת כב' המפקחת)
יש לבצע הסדרת צנרת הנשם באופן תקין, בהתאם לדרישות הל"ת פרק 4.
העבודה תכלול חישוף הצנרת הקיימת, והתקנת מקטע במעקה המרפסת לגובה של 1.80 מעל פני המרפסת.
העבודה תכלול קידוח מקומי באבן "הקופינג".
העבודה תכלול יישום איטום תקין סביב הצנרת, באמצעות חומר אלסטומר כדוגמת "סיקה הייפלקס 250" או שווה ערך.
סה"כ אומדן עלות תיקונים 3,000 ש"ח

3. תיקון נזקים בדירת התובעת
1. עבודת תיקון הנזקים בדירת התובעת יבוצעו לאחר ביטול ואיטום מוקדי הרטיבות במרפסת דירת התובעת.
2. העבודה תכלול הסרת כל נפיחויות הטיח והצבע לאחר ייבוש מוחלט של פני הקיר והתקרה.
3. העבודה תכלול ביצוע תיקוני טיח וביצוע צביעה אנטי בקטריאלית מסוג פונגיצ'ק או שווה ערך וביצוע שכבת גמר.
סה"כ אומדן עלות תיקונים 2,500 ש"ח

8. ביום 28.2.21 הפנו הנתבעים שאלות הבהרה למומחה וביום 26.4.21 התקבלו תשובותיו.
להלן יפורטו השאלות והתשובות:

"שאלה 1:

בסעיף ד.1 בעמ' 15 בחוות הדעת ציינת כי סימני הרטיבות ונפיחויות הצבע בדירת התובעת במקומות שסימנת בתרשימים בעמ' 7, 13 בחוות דעתך (כולל בדירה 2 של משפ'



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/139/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תהילה), הינם פועל יוצא של כשל במערכת האיטום התת רצפתית במרפסת דירת הנתבעים, בניגוד לדרישת ת"י 1752 ותקנות התכנון והבניה (בקשה להתר תנאים ואגרות) תש"ל-1970.

נבקש לבאר ולפרט באיזה שלב משלבי הבניה נוצר כשל זה במערכת האיטום התת רצפתית, איזה בעל מקצוע מבצע עבודה זו, ומה אמור היה להתבצע כיאות על פי קביעת תקן 1752 ותקנות התכנון והבניה בנדון?

תשובה 1:

1.1 העבודות הנדרשות לאיטום מרפסת מתבצעות במסגרת עבודות הגמר ע"י קבלן איטום מורשה תוך ביצוע עבודות איטום נדרשות במסגרת התחזוקה השוטפת.
1.2 בהתאם להוראות תקנה 5.33 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), תש"ל-1970, הדנה באיטום הבניין מפני חדירת טחב, לחות ורטיבות נקבע בין היתר כדלקמן:

" (א) גגו של בנין, קירות ורצפות של המרתפים והמקלטים התת-קרקעיים ורצפות חדרי השירות למעט אלה שבקומה התחתונה, יאוטמו בחמרים אספלטניים.
(ב) טיב החמרים המתאימים ושיטת האיטום ייקבעו בידי עורך הבקשה או האחראי לביקורת, לפי הענין, בהתאם לכללי המקצוע המקובלים."
כמו כן, כאמור בחוות דעתי פרטי האיטום הנדרשים בהתאם לדרישות ת"י 1752, מעודכנים ליום עריכת חוות דעתי, ומהווים את פרטי האיטום המקובלים אף זמן רב עובר למועד פרסום ת"י זה על תיקונו השונים. (למעט עדכונים מינוריים)
שאלה 2:

האם הכשל במערכת האיטום התת רצפתית במרפסת הנתבעים, הגורם לרטיבות בחדר הרחצה של התובעת, הוא כשל קבוע ומתמשך מהיום שנוצר, וכשל זה יבוטא כל פעם שמרפסת הנתבעים תוצף במים הן על ידי גשם או על ידי הצפה אחרת?

תשובה 2:

לאו דווקא, כשל במערכת האיטום התת רצפתי יכול שיתבטא בסימני רטיבות במוקדים שונים בכל אירוע גשם/הצפה/שטיפת הרצפה וכו' ולו הקטן ביותר, ויכול שיתבטא באירועים בעלי עצימות גבוהה יותר. אולם בהתאם להוראות תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות) תש"ל - 1970 נקבע בין היתר כי על מערכת האיטום התת רצפתי למנוע חדירת מי הגשמים וכו' לחלל המבנה.

שאלה 3:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/139/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אם הנתבעים נכנסו לגור בפועל בדירתם במרס 2008, לאחר שזו הושכרה כ-11 שנים, ואם ניצבי הפרגולה במרפסת הנתבעים הותקנו במרס 2012, ואם הרטיבות בחדר הרחצה הצמוד לחדר ההורים אצל התובעת, וכנראה גם בריחות קיימים בו אף טרם שהתובעת רכשה את הדירה, כנראה כבר משלהי 1997, האם מצאת סימנים פיזיים המצביעים על כך שהנתבעים באופן מכוון ו/או בזדון עקרו, ו/או הסירו ו/או חתכו ו/או פגעו בקופינג, שלכאורה מתחתיו אמור להיות צינור האוורור של חדר הרחצה בדירת התובעת (שכלל לא ברור היכן מיקומו), מהם אפשר ללמוד על כוונה לכסות את פתח צינור האוורור, או שפשוט זהו מצבו הפיזי של הקופינג עם הבלאי הטבעי שלו, מאז שנתבעים קיבלו לרשותם את דירתם מהיזם בנובמבר 1997, אף כי יתכן ומצב זה מלכתחילה הוא בנגוד להוראות ה"ת בנדון?

תשובה 3:

כאמור בחוות דעתי, במהלך ביקורי לא אותרו ממצאים המעידים על ביצוע החלפה ו/או הסרה של נדבכי הראש (קופינג) ו/או ממצאים המעידים על מועד ביטול צנרת הנשם. יחד עם זאת, מאחר שנדבכי הראש הינם לוחות אבן הניתנים להחלפה ו/או הסרה והינם בעלי עלות שולית, אין באפשרותי לקבוע כי לא בוצעו עבודות בנדבכי הראש ו/או ביטול מקטע הנשם הנדון ולקבוע כי המצב הקיים הינו המצב המקורי. לפיכך, כאמור בחוות דעתי סוגית זהות מבטל צנרת הנשם הינה לשיקול דעת כב' המפקחת.

שאלה 4:

אם בעת הבדיקה המקדמית שערכת בדירת התובעת, שמעת את תלונתה רק לגבי רטיבות בחדר הרחצה הצמוד לחדר ההורים, כפי שכתבת בסעיף כללי בעמ' 5 בחוות הדעת, וכפי שתעדת בתצלומים בעמוד 6 של חוות הדעת. אם לא נמסרה לך תלונה על רטיבות בחלק הצפון מזרחי בדירת התובעת ולא שמעת על כל בעיית רטיבות בחלק הצפון מזרחי בדירה 2 של משפחת תהילה, כפי שסימנת בתרשים בעמוד 7 וכפי הצילומים והתרשים בעמוד 13 בחוות הדעת ומשפחת תהילה איכלסה את דירתה לערך משנת 1997 ולא התלוננה אף פעם על רטיבות באזור זה,

ואם נתבע 1 היה נוכח בכל הבדיקות הפיזיות שבוצעו על ידי עובד חברת א.ר.י מרום בנין ואחזקה בע"מ. ואם ביום 18.8.2020 העובד שמואל ביצע בדיקה שלא רשומה במצבת הבדיקות שקבעת לביצוע ולפי יוזמתו בלבד! כאשר הבדיקה כללה הכנסת בלון חוסם במרזב הצפון מזרחי במרפסת הנתבעים, מעט מתחת לגובה הריצוף, גבוה יותר מהחסימה שבוצעה יום קודם בבדיקת עמוד המים במרזב זה. ואם לאחר החסימה שמואל הזרים מים באמצעות צינור לקצהו העליון של המרזב החסום, (קצהו העליון של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/139/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המרזב מצוי בתוך הקופינג, בגובה של כ-80 ס"מ מעל גובה הריצוף, והמים שהוזרמו למרזב "ברחו" מבלי להבין לאן, ואלו הם המים שגרמו באופן חריג וחד פעמי להרטבה בדירה 2 בקיר הצפון מזרחי ולהרטבה בדירת התובעת בקיר הצפון מזרחי, ואם בבדיקה משותפת במקום התגלה כי אל המרזב הנ"ל חובר בשלב הבניה צינור אופקי בקוטר כנראה של 75 מ"מ שהונחו מספר סנטימטרים מתחת לגובה הריצוף, ולא ברור יעדו ואורכו של הצינור וכנראה הוא פתוח בקצהו ודרכו זרמו המים כפי שתואר לעיל, האם בנסיבות אלו, שכנראה לא דווחו לך, אפשר להניח בסבירות גבוהה כי ליקוי בניה נוסף זה שהתגלה לאחר כעשרים ושלש שנים ממועד מסירת הדירות לרוכשים, ועליו לא היה ידוע לאף אחד, כי לא עורר כל בעיה וכל הרטבה, יחד עם הכשל במערכת האיטום התת רצפתית במרפסת דירת הנתבעים, הם האחראים גם לאותה הרטבה בקירות הצפון מזרחיים של דירה 2 ודירת התובעת?

תשובה 4:

למען הסדר הטוב, יצוין כי לאחר קבלת שאלות ההבהרה הנדונות, קיימתי שיחה עם הבודק מטעמי, לעניין בדיקת המרזב הנתענת. לטענת הבודק, בדיקת המרזב הנדון התבצעה בתאריך 17.8.2020 בלבד, ללא ביצוע בדיקה נוספת, בהתאם להנחיותיי וכפי שמפורט בסעיף ה' לחוות דעתי.

כמו כן, לטענת הבודק, בתאריך 18.8.2020, בוצעה בדיקת הצפה בלבד, כפי שמפורט בסעיף ה' לחוות דעתי.

למען הסר ספק, במידה ואיטום הרצפה היה תקין, לא היו כל כשלים בדירת התובעים ודירה 2.

שאלה 5:

נתבע 1 נוכח פיזית בעת בדיקתו של מר פנחס נורמני ביום 3.3.2019 ואף סייע לו בבדיקות. מר נורני התמקד רק באיתור אזור הנזילה בחדר הרחצה של התובעת. בבדיקתו מר נורני התיז מים על הקיר הפנימי של מרפסת הנתבעים, על הקופינג ועל הקיר החיצוני של המרפסת. כל המים שהותזו על הקיר הפנימי וחלק מאלו שהותזו על הקופינג, זרמו על רצפת מרפסת הנתבעים בסמוך למקום הבדיקה אל הנקז הסמוך. מר נורני מציין בסעיף ד' בדו"ח שלו "יש לבצע המטרה לכל אלמנט בנפרד". לאור הבדיקות של חברת א.ר.י מרום בנין ואחזקה בע"מ, האם יש להסיק כי הרטיבות עליה הצביע מר נורני מקורה בעצם בשל הכשל המערכת האיטום התת רצפתית במרפסת דירת הנתבעים?



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/139/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תשובה 5:

הבדיקות המפורטות בדוח הבדוק ובחוות דעתי נכונות ליום הבדיקה ו/או ליום עריכת חוות דעתי בלבד, לפיכך אין ביכולתי להתייחס לבדיקות ו/או לאבחנות נטענות אשר בוצעו עובר למועד ביקורי ו/או ערב ביקור הבדוק מטעמי, ע"י גורם זה או אחר ללא ממצאים המלמדים על אופן ביצוע הבדיקות הנדרשות ובידוד המערכות השונות כנדרש. כמו כן, יצוין כי במסגרת מערך הבדיקות אשר נערך על ידי, בוצע בין היתר בידוד הגורמים הרלוונטיים תוך בחינת מערכת איטום רצפת מרפסת דירת הנתבעים אשר כשלה כאמור, באופן המעיד על כשל במערכת האיטום התת רצפתית במרפסת דירת הנתבעים כמפורט בחוות דעתי".

9. ביום 14.9.21 התקיים דיון הוכחות במסגרתו העידו בפניי התובעת, מר שמואל חביב מטעם חברת א.ר.י מרום (להלן: "חביב") לפי בקשת הנתבעים והנתבע 1. בסיום הדיון הוריתי לצדדים לסכם טענותיהם בכתב.

ג. טענות הצדדים בסיכומים

10. לטענת התובעת חוות הדעת מטעם המומחה צבי רון היא ברורה וחד משמעית ולפיה הרטיבות בדירתה וכן הריח הרע נובעים מכשלים בדירת הנתבעים ולפיכך יש להטיל עליהם את האחריות לתקנם. הוסיפה התובעת וטענה כי בזמן אמת הכירו הנתבעים באחריותם לגבי הליקויים שהובילו לרטיבות בדירתה והתחייבו לפעול לתיקונם. לעניין זה הפנתה התובעת למכתביהם של הנתבעים מחודש מאי 2017 ומחודש פברואר 2018 (מוצגים ת/1 ו- ת/2). בתוך כך מפנה התובעת לסעיף 3(ב) לתקנון המצוי לפיו מוטלת על הנתבעים החובה לתחזק את דירתם וניסיונם לגלגל את האחריות לפתחם של אחרים אינו מעלה ואינו מוריד לעניין זה. עוד לטענתה, על פי חוות דעתו של המומחה סביר כי מקור הריח הרע בדירתה נובע כתוצאה מחסימת הנשם על ידי הנתבעים ובתמיכה לכך הפנתה לעדותו של חביב בחקירתו לפיה לא חייב לנסר את מעקה המרפסת בכדי להוציא את אבני הקופינג וניתן לבצע זאת כפעולה פשוטה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/139/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

11. מנגד טענו הנתבעים כי לא עלה בידי התובעת להוכיח תביעתה ומכל מקום כי זו התיישנה זה מכבר מעת שידעה על הרטיבות הנטענת כבר משנת 2008 (ראה ס' 4 לעיל). אשר לחוות דעתו של המומחה נטען כי זו לוקה בחוסר קוהרנטיות וכשלים לוגיים המצדיקים פסילתה. לצד זאת נטען כי ממצאי חוות הדעת ביחס לבדיקות שנערכו על ידי בעלי מקצוע מטעם המומחה, שלא בנוכחותו, מהווים עדות שמיעה שאין לקבלה. לגופו של עניין נטען כי מעדותו של חביב בחקירתו עולה כי סימני רטיבות בחדר הרחצה בדירת התובעת לא אותרו, אף לאחר בדיקת הצפה והמטרה. בהקשר זה טענו הנתבעים כי טענות התובעת ביחס לרטיבות שהתגלתה בקיר המעטפת במרפסת דירתה במסגרת בדיקת ההצפה מהווה הרחבת חזית שאין להתירה. לעניין זה טענו הנתבעים כי בכתב התביעה טענה התובעת לגבי רטיבות בחדר רחצה הורים ולגבי ריח רע שנובע כתוצאה מחסימת צינור הנשם בלבד וכי אף בביקורו של המומחה לא נטען למקור רטיבות נוסף. לחלופין טענו הנתבעים כי הרטיבות שהופיעה בקיר המעטפת נבעה כתוצאה מביצוע רשלני של בדיקת ההצפה ולא כתוצאה מליקויים בדירתם. עוד טענו הנתבעים כי כשלי איטום במרפסת דירתם, ככל שישנם, מצויים ביריעות הביטומניות אשר ברצפת המרפסת ומקורם בבניה. לפי הטענה, היריעות הביטומניות נועדו למנוע חדירת מים לדירת התובעת ולפיכך מהוות רכושה ומכאן כי האחריות לגביהן רובצת לפתחה שלה. לבסוף טענו הנתבעים כי לא ברור מה הבסיס למסקנת המומחה בחוות דעתו שלפיה צינור הנשם נחסם בעוד שהוכח מחקירתו של חביב כי לא בוצעה בדיקת סיב אופטי בחלק זה ובתשובות לשאלות ההבהרה צוין כי לא אותרו ממצאים המעידים על ביצוע החלפה של לוחות הקופינג במעקה המרפסת.

ד. דיון והכרעה

12. סעיף 3(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע כי: "**בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצועו עלול לפגוע**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/139/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בדירתו של דורש התיקון. לפיכך מובן כי בעל דירה בבית משותף זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת למנוע פגיעה בדירתו שמקורה בליקויים בדירה האחרת ואף לחייבו לתקן את שטעון תיקון בדירתו לצורך כך.

13. באשר לטענת ההתיישנות שהעלו הנתבעים הרי שדין טענה זו להידחות. עילת הרטיבות היא עילה המתחדשת מדי יום ביומו. (ראו לעניין זה: (ע"א (עליון) 9413/03 **אילן אלנקווה נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה** (פורסם בנבו, 22.6.08) ; תיק 23/10 (מפקח על רישום מקרקעין נתניה) **פורמן משה נ' גדליה לבנה** (פורסם בנבו, 12.12.13)).

14. עיון בחוות דעתו של המומחה אשר הצדדים קיבלו אותה על עצמם כמכריעה בסכסוך ביניהם מלמדנו כי בדירת התובעת אכן קיימת רטיבות פעילה בשיעור של 100% במפגש קיר-תקרה בחדר רחצה הורים. עוד ניתן ללמוד מחוות הדעת כי הרטיבות במוקד זה נובעת כתוצאה מכשל במערכת האיטום התת רצפתי במרפסת דירת הנתבעים.

15. אני דוחה את טענת הנתבעים כי לאור דברים שמסר חביב בעדותו לא הוכחה הרטיבות הנטענת בדירת התובעת. חביב הבהיר בחקירתו כי במהלך ביצוע בדיקת ההצפה שנועדה לבדוק את תקינות האיטום התת רצפתי במרפסת דירת הנתבעים התגלתה חדירת מים וסימני רטיבות פעילה בקיר מעטפת מרפסת דירת התובעת וכן בחדר השינה של דירה אחרת שמיקומה מתחת לדירת התובעת אי לכך נדרש היה להפסיק את בדיקת ההצפה. בתחילת עדותו השיב חביב כי הכשל באיטום לא גרם לרטיבות בחדר הרחצה של התובעת אך בהמשך חידד והבהיר כי אלמלא הופסקה הבדיקה יש להניח, בהסתברות גבוהה, כי כשלי האיטום שאותרו ברצפת מרפסת דירת הנתבעים היו מובילים לרטיבות בחדר הרחצה בדירת התובעת, וכלשונו: "ת: **בחדר הרחצה לא יכולתי לקבוע שום ממצא. לא ניתן היה לעשות את הבדיקה הזאת, וציינו את זה גם. לשאלת המפקחת לפיה מחוות הדעת של צבי רון עולה כי כל מוקדי הרטיבות בדירת התובעת מקורן בליקויי איטום בדירת הנתבעים כולל הרטיבות בחדר הרחצה, אני משיב כי בזמן בדיקת ההצפה לא ראיתי ממצא של**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/139/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

רטיבות בחדר הרחצה של התובעת. אבל במקומות אחרים יש. הכשל באיטום בוודאות לא גורם לרטיבות בחדר הרחצה של דירת התובעת. אלא אם כן, היות והפסקנו את הבדיקה בעקבות נזילה שהייתה בדירה, היא נערכה לאחר 6 שעות הפסקנו את הבדיקה. בגלל שלא המשכנו את הבדיקה 7 ימים 7 לילות, אז אני לא יכול לדעת בוודאות שלא, אבל בזמן הבדיקה, ביום הזה, בוודאות לא נכנס מים לשם. כאיש מקצוע, אני מעריך כי אותה בעיה הייתה יכולה לגרום לרטיבות. זה מקום רגיש לנזילה (עמוד 7 שורות 29-33, עמוד 8 שורות 1-4 לפרוטוקול הדיון מיום 14.9.2021).

16. חיזוק למסקנה זו ניתן למצוא בתשובת המומחה לשאלת ההבהרה שהפנו אליו הנתבעים בהקשר זה לפיה "למען הסר ספק, במידה ואיטום הרצפה היה תקין, לא היו כל כשלים בדירת התובעים ודירה 2" (ראו תשובת המומחה מיום 26.4.21 – סעיף 8 לעיל).

17. בהקשר זה אני דוחה את טענת הנתבעים בדבר פגמים שנפלו בחוות דעתו של המומחה המצדיקים דחייתה. כלל ידוע הוא כי לא בנקל יתערב בית המשפט בקביעותיו של מומחה אשר מונה מטעמו וכי עילות ההתערבות מצומצמות הן. (ראו והשוו: רע"א 5144/05 יפה נוף – תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ נ' מאיר הפלר ואח' (פורסם בנבו, 7.7.05 סעיף 3); ע"א 609/93 מרום שירותי תעופה בע"מ נ' רשות שדות התעופה (פורסם בנבו, 14.11.94)).

18. לאחר שעיינתי בחוות הדעת ובטענות הצדדים לגביה, כמו גם לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים והבודק מטעם המומחה איני סבורה כי נפל פגם בחוות הדעת שיש בו כדי להצדיק פסילתה.

19. ועוד בהקשר זה אני דוחה טענת הנתבעים לפיה ממצאי הבדיקות שנערכו על ידי חביב הם בגדר עדות שמועה שלא ניתן לקבוע על בסיסם ממצא כלשהו. ראשית, בהחלטתי מיום 11.12.19, שניתנה כאמור על דעת הצדדים והסכמתם, נקבע כי "...הצדדים יאפשרו למומחה להיכנס לדירותיהם ולבדוק בכל מקום שנדרש על ידו וכן לבצע כל פעולה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/139/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**שתידרש על ידו לצורך מתן חוות הדעת לרבות התייעצות עם בעלי מקצוע בתחומים
הרלוונטיים במידה וימצא לנכון" (סעיף 2 להחלטה).**

20. שנית ועיקר, הלכה היא כי מומחה רשאי גם רשאי להיעזר באחרים לצורך מתן חוות דעתו ויפים לעניין זה דבריו של כב' השופט ש' לויין בע"פ 566/89 מרציאנו נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 1.9.92): "מדי יום ביומו מסתמכים רופאים, מדענים ומומחים אחרים במהלך עבודתם על תוצאות בדיקות שעורכים עמיתיהם לעבודה, שאת דרך בדיקתם הם מכירים ועליה הם אמונים. אין זו אלא דרך עבודה מתבקשת וסבירה".

(ראו גם: ה"פ (תל אביב-יפו) 554-05 מרדכי זרגרי נ' א. דיגמי יבוא ושיווק בע"מ (פורסם בנבו, 12.1.06).

21. אשר לצנרת הנשם, על פי חוות דעתו של המומחה הרי שמקורם של הריחות הנידפים בחדר הרחצה שבחדר ההורים בדירת התובעת נובע כתוצאה מחסימת צנרת הנשם במרפסת דירת הנתבעים. ואולם לא עלה בידי התובעת להוכיח כי פעולות שביצעו הנתבעים הם שגרמו לחסימת הנשם. בעניין זה העיד הנתבע 1 בפשטות רבה: "לא התעסקתי ולא הזזתי את הנשם ולא קדחתי חורים ולא החלפתי ריצוף. זו בעיה עתיקה שהתגלגלה אליי, לו טופלה בזמן, מיד אחרי מסירת הדירה לא היינו מגיעים לכך". (עמ' 16 שורות 24-26 לפרוטוקול מיום 14.9.21). עדותו זו של הנתבע לא נסתרה והיא מתיישבת עם תשובת המומחה לשאלת ההבהרה שהופנתה אליו בהקשר זה ולפיה: "כאמור בחוות דעתי, במהלך ביקורי לא אותרו ממצאים המעידים על ביצוע החלפה ו/או

הסרה של נדבכי הראש (קופינג) ו/או ממצאים המעידים על מועד ביטול צנרת הנשם..." (תשובה 3 לשאלות ההבהרה מיום 26.4.21). לפיכך לא ניתן לקבוע כי הנתבעים אחראים לפגם בצנרת הנשם, על כן אני דוחה את הסעד המבוקש בעניין זה כלפי הנתבעים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/139/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

22. יחד עם זאת, התובעת בסיכומיה הודתה כי הנשם משרת את דירתה בלבד ועל כן אני רואה בנשם זה רכושה הפרטי. לפיכך תיקונו וחשיפת פתחו מוטלים על כתפי התובעת. כיוון שעל התיקון אמור להתבצע מתוך דירת הנתבעים הרי שהתובעת תעביר לנתבעים סך של 3000 ש"ח (הוא הסכום אותו העריך המומחה לעלות התיקון) והנתבעים הם שיבצעו את תיקון הנשם מתוך דירתם וזאת בתוך 14 יום מיום שיקבלו את התשלום. הנתבעים יעבירו לתובעת קבלה בגין עלות התיקון. ככל שעלות התיקון תפחת מ-3000 ש"ח ישיבו הנתבעים את הפער לתובעת. התיקון יבוצע בנוכחות התובעת. הנתבעים יבצעו את התיקונים הדרושים על פי חוות דעתו של המומחה ביחס לנשם כמפורט בעמוד 16 לחוות הדעת ולהלן (בכפוף לקבל התשלום מהתובעת):

"יש לבצע הסדרת צנרת הנשם באופן תקין, בהתאם לדרישות הל"ת פרק 4.

העבודה תכלול חישוף הצנרת הקיימת, והתקנת מקטע במעקה המרפסת לגובה של 1.80 מעל פני המרפסת.

העבודה תכלול קידוח מקומי באבן "הקופינג".

העבודה תכלול יישום איטום תקין סביב הצנרת, באמצעות חומר אלסטומר כדוגמת "סיקה הייפלקס 250" או שווה ערך.

סה"כ אומדן עלות תיקונים 3,000 ש"ח"

23. התוצאה היא אפוא זו: על הנתבעים מוטלת האחריות לבצע בדירתם את התיקונים הדרושים על פי חוות דעתו של המומחה ביחס לכשלי האיטום שאותרו בדירתם כמפורט בעמוד 16 לחוות הדעת ולהלן:

1. דירת הנתבעים:

יש לבצע פרוק אריחי הריצוף בשטח המרפסת, וחשיפת תשתית האיטום, לרבות שורת חיפוי מעל הריצוף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/139/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

יש לבצע איטום באמצעות יריעות ביטומניות בעובי 5 מ"מ בשתי שכבות.
העבודה תכלול ביצוע גימור 'רולקות', יריעות חיזוק ונדבך חציצה מתאימים.
העבודה תכלול חשיפת רצפת הבטון, הסדרת מערכת שיפועים תת רצפתיים להבטחת
ניקוז תת רצפתי תקין באמצעות 'מדה' ויישום נקז כפול.
בגמר ביצוע עבודות האיטום, יש לבצע בדיקת הצפה למשך 72 שעות בהתאם לת"י 1476
ע"י מעבדה מוסמכת.
בתום העבודה יש לבצע ריצוף קרמי ע"ג מצע חול מיוצב. העבודה תכלול יישום 'רובה'
אקרילית בין משקי אריחי הקרמיקה, לרבות תיקוני טיח וצבע בקירות המעקה.
24. כמו כן מוטלת על הנתבעים האחריות להשיב את המצב לקדמותו בחדר הרחצה שבחדר
הורים בדירת התובעת כמפורט בעמוד 17 לחוות דעתו של המומחה ולהלן:
"3. תיקון נזקים בדירת התובעת
עבודת תיקון הנזקים בדירת התובעת יבוצעו לאחר ביטול ואיטום מוקדי הרטיבות
במרפסת דירת הנתבעים.
העבודה תכלול הסרת כל נפיחויות הטיח והצבע לאחר ייבוש מוחלט של פני הקיר
והתקרה.
העבודה תכלול ביצוע תיקוני טיח וביצוע צביעה אנטי בקטריאלית מסוג פונגיצ'ק או שווה
ערך וביצוע שכבת גמר."
25. בנוסף יבצעו הנתבעים את תיקון הנשם כאמור בסעיף 22 לעיל לאחר שהתובעת תשלם להם
סך של 3000 ש"ח.

ה. סוף דבר

26. אשר על כן, דין התביעה להתקבל בחלקה. הנתבעים יבצעו את התיקונים הנדרשים
בדירתם כמפורט בסעיף 23 לעיל ובעמוד 16 לחוות דעתו של המומחה וזאת בתוך 60 יום.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/139/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

27. בגמר ביצוע העבודות יבצעו הנתבעים בדיקת הצפה במרפסת דירתם למשך 72 שעות בהתאם לת"י 1476 באמצעות מעבדה מוסמכת כמפורט בחוות הדעת וזאת בטרם ישיבו את ריצוף המרפסת למקומו. ככל שתוצאת בדיקת ההצפה לא תהא תקינה יבצעו הנתבעים בתוך 15 יום את העבודות הנדרשות עד לקבלת תוצאה תקינה.
28. בסיום העבודות דלעיל יבצעו הנתבעים את התיקונים הנדרשים בחדר הרחצה שבחדר הורים בדירת התובעת לשם השבת המצב לקדמותו כמפורט בסעיף 24 לעיל ובעמוד 17 לחוות דעתו של המומחה וזאת בתוך 15 ימים.
29. כן יבצעו הנתבעים את התיקונים הנדרשים לתיקון הנשם וזאת בכפוף לקבלת התשלום בעבור כך מהתובעת כמפורט בסעיף 22 לעיל. התשלום יועבר לנתבעים בתוך 10 ימים.
30. לאור התוצאה אני מחייבת את הנתבעים להשיב לתובעת 2/3 מן הסכום אותו שילמה למומחה ולבודק מטעמו בסך כולל של 6200 ש"ח. נוסף על כך אני קובעת כי הנתבעים ישאו בהוצאות משפט לטובת התובעת בסך 1800 ש"ח.
31. הסכומים דלעיל ישולמו לתובעת בתוך 30 יום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, 5.1.2022, ז' שבט תשפ"ב, בהעדר הצדדים.

ציפי קוינט-שילוני

מפקחת על רישום מקרקעין